

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HABITACIONAL DO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO DENOMINADO ENCONTRO DAS ÁGUAS THERMAS RESORT POR PRAZO DETERMINADO E POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO (TIME-SHARE)

Número do contrato: 04-CAA106/10C

QUADRO GERAL

B - CESSIONÁRIO A - CEDENTE	RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.623.013/0001-70, com sede e foro na Av. Caminho do Lago c/ Alameda Chico Batata, Gleba 2, Jardim Metodista, Caldas Novas - GO, neste ato representada na forma dos seus atos constitutivos. <table><tr><td>Nome: GUILHERME GUSTAVO DA SILVA</td><td>Data Nasc: 29/11/1994</td></tr><tr><td>Nacionalidade: BRASILEIRO</td><td>Est. Civil: CASADO</td><td>Profissão: EMPRESARIO</td></tr><tr><td>Identidade nº.: 5750188</td><td>Órgão expedidor: SSPGO</td><td>CPF: 753.697.701-82</td></tr><tr><td colspan="3">Endereço: Rua das laranjeiras , 28, Centro</td></tr><tr><td>Cidade: Bela Vista de Goiás</td><td>UF: GO</td><td>CEP: 75240000</td></tr><tr><td colspan="3">Telefones: (62) 98128-8877 / (62) 98128-8877</td></tr><tr><td colspan="3">E-mail: GUIGUSSILVA@HOTMAIL.COM /</td></tr></table>	Nome: GUILHERME GUSTAVO DA SILVA	Data Nasc: 29/11/1994	Nacionalidade: BRASILEIRO	Est. Civil: CASADO	Profissão: EMPRESARIO	Identidade nº.: 5750188	Órgão expedidor: SSPGO	CPF: 753.697.701-82	Endereço: Rua das laranjeiras , 28, Centro			Cidade: Bela Vista de Goiás	UF: GO	CEP: 75240000	Telefones: (62) 98128-8877 / (62) 98128-8877			E-mail: GUIGUSSILVA@HOTMAIL.COM /		
Nome: GUILHERME GUSTAVO DA SILVA	Data Nasc: 29/11/1994																				
Nacionalidade: BRASILEIRO	Est. Civil: CASADO	Profissão: EMPRESARIO																			
Identidade nº.: 5750188	Órgão expedidor: SSPGO	CPF: 753.697.701-82																			
Endereço: Rua das laranjeiras , 28, Centro																					
Cidade: Bela Vista de Goiás	UF: GO	CEP: 75240000																			
Telefones: (62) 98128-8877 / (62) 98128-8877																					
E-mail: GUIGUSSILVA@HOTMAIL.COM /																					
C - OBJETO	OBJETO: cessão do direito de usar (ou seja, arrendamento) unidade padrão do Encontro das Águas Thermas Resort por períodos intercalados de uso limitados a 1 (uma) semana pré-determinada a cada 12 (doze) meses (ou seja, uma semana por ano), com prazo total de 10 (dez) anos, sendo os períodos de uso especificados no Cronograma de Uso, anexo a este Contrato, que dele constitui parte integrante. A somatória de tais períodos intercalados de uso é denominada Cota de Direito de Uso, podendo ser identificada pelas iniciais "<u>CDU</u>". PERÍODO DE VIGÊNCIA: 10 (dez) anos a contar da data da compra. PERÍODOS DE USO: uma semana pré-determinada por ano, conforme especificado no Cronograma de Uso anexo. Além das demais obrigações principais ou acessórias assumidas neste Contrato, a semana de uso somente poderá ser usufruída pelo CESSIONÁRIO caso este esteja adimplente com os pagamentos mensais previstos, incluindo o pagamento do percentual mínimo de 10% (dez por cento) do preço total da Cota de Direito de Uso (CDU) sem a taxa de corretagem, devidamente atualizado. O objeto deste Contrato não compreende o período das festividades de Natal e Ano Novo, entendido como os dias de 24 de dezembro a 01 de janeiro de cada ano, inclusive. As semanas de uso cedidas ao CESSIONÁRIO não poderão ser usufruídas antecipadamente, exceto se houver anuência prévia e expressa da CEDENTE, manifestada por escrito, mediante termo aditivo próprio a este Contrato, devendo ser observadas, ainda, em caso de eventual anuência da CEDENTE para a antecipação de semana(s), as condições previstas na Cláusula 1.2 deste Contrato e em seus respectivos parágrafos, dentre outras aqui estabelecidas.																				

	REGULAMENTO E CRONOGRAMA DAS SEMANAS DE USO: conforme documentação anexa.
	EMPREENDIMENTO: Encontro das Águas Thermas Resort
	ENDEREÇO: Av. Caminho do Lago c/ Alameda Chico Batata, Gleba 2, Jardim Metodista, Caldas Novas - GO, CEP: 75.690-000.
	COTA DE DIREITO DE USO (CDU): Bloco CAA , 106 , Cota 10C
	TIPO DE APARTAMENTO OU UNIDADE PADRÃO: 1 QUARTO
D - <u>PREÇO, PAGAMENTO E OUTRAS CONDIÇÕES</u>	
D.1	Preço total Cota de Direito de Uso (CDU) sem a parcela de intermediação (corretagem): R\$ 13.588,00, (Treze mil quinhentos e oitenta e oito Reais) Forma de pagamento: I. 3 parcelas mensais de fidelização, fixas e irrevogáveis, cada uma no valor de R\$ 50,00, a primeira com vencimento em 15/07/2026 e as demais com vencimento nas mesmas datas dos meses subsequentes; e II. 72 parcelas mensais do saldo devedor, reajustáveis na forma do item D.3 deste Quadro Geral, cada uma no valor de R\$ 186,64, a primeira com vencimento em 15/10/2026 e as demais com vencimento nas mesmas datas dos meses subsequentes.
D.2	Parcela de intermediação (corretagem): R\$2.530,00, (Dois mil quinhentos e trinta Reais) Forma de pagamento da corretagem: 10 x 253,00 ELO CREDITO Beneficiária da corretagem: WAM CALDAS NOVAS LTDA
D.3	ENCARGOS DE REAJUSTE: as parcelas mensais do saldo devedor deste contrato (item "D.1" deste Quadro Geral) são reajustáveis mensalmente de acordo com a variação positiva do índice IPCA/IBGE, ou, na ausência deste, por outro índice eleito pela CEDENTE . Sobre as parcelas corrigidas monetariamente serão acrescidos juros remuneratórios simples de 0,67% (sessenta e sete centésimos por cento) ao mês. Os índices de correção monetária e de juros remuneratórios serão calculados proporcionalmente (<i>pro rata die</i>) até a data do efetivo pagamento.
D.4	TAXA MENSAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO: para remuneração dos serviços hoteleiros a serem prestados ou colocados à disposição do CESSIONÁRIO nos períodos de uso previstos no Cronograma de Uso, os quais não compõem o preço da Cota de Direito de Uso (CDU) por não integrarem o escopo de arrendamento, o CESSIONÁRIO deverá pagar o valor de R\$ 62,66 (Sessenta de dois reais e sessenta e seis centavos) mensalmente. A taxa mensal de serviços e manutenção deverá ser paga até o dia 10 (dez) de cada mês. O valor da taxa de serviços e manutenção mensal será reajustado anualmente pela variação positiva do índice IPCA/IBGE ou, na ausência deste, por outro índice eleito pela CEDENTE .
D.5	DIREITO DE ARREPENDIMENTO: este Contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável. Não obstante, nos casos dos contratos firmados exclusivamente em stands de vendas ou fora do empreendimento Encontro das Águas Thermas Resort, o CESSIONÁRIO poderá desistir deste Contrato, no prazo de 7 (sete) dias corridos a contar da data da compra, nos termos do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, com a devolução dos valores pagos, cabendo ao CESSIONÁRIO demonstrar, tempestivamente, o exercício do direito, por meio de carta registrada com aviso de recebimento ou outro meio idôneo, desde que com comprovação do recebimento

	pela CEDENTE .
D.6	ENCARGOS MORATÓRIOS: na hipótese de atraso no pagamento de quaisquer valores devidos sob este Contrato, os valores em atraso ficarão sujeitos à incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito atualizado, bem como à correção monetária pela variação positiva do índice pactuado (IPCA/IBGE ou, na ausência deste, por outro índice eleito pela CEDENTE) mais juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes da data do inadimplemento e até a data do efetivo pagamento, sendo calculados proporcionalmente (<i>pro rata die</i>); sem prejuízo da incidência cumulativa dos juros remuneratórios de 0,67% (sessenta e sete centésimos por cento) ao mês, estes últimos aplicáveis apenas às parcelas do saldo devedor, nos termos do item " D.3 " deste Quadro Geral. Havendo cobrança extrajudicial ou judicial, via advogado, serão cobrados, ainda, honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o montante total e atualizado do débito, bem como o reembolso das demais despesas incorridas para cobrança da dívida (despesas postais, emolumentos cartorários, custas judiciais, dentre outras).
D.7	INADIMPLEMENTO E RESCISÃO: o atraso no pagamento de 03 (três) de quaisquer das parcelas discriminadas no item " D.1 " deste Quadro Geral, consecutivas ou não, assim como o atraso no pagamento dos demais valores devidos sob este Contrato, ensejará a rescisão deste Contrato por justa causa. Uma vez rescindido este Contrato por inadimplência ou culpa do CESSIONÁRIO , ficarão à disposição do CESSIONÁRIO as importâncias que pagou, as quais serão devolvidas pela CEDENTE de forma parcelada e na mesma quantidade de parcelas pagas pelo CESSIONÁRIO , deduzidas as seguintes importâncias: (a) a comissão de corretagem discriminada no item " D.2 " deste Quadro Geral, a qual é devida à empresa intermediadora da venda da cessão de uso; (b) multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor a ser restituído ao CESSIONÁRIO , a título de indenização pré-fixada de danos; e (c) taxa de fruição de 10% (dez por cento) do valor total atualizado deste Contrato (valor total indicado no item " D.1 " atualizado na forma do item " D.3 ", ambos deste Quadro Geral) por cada semana utilizada ou colocada à disposição do CESSIONÁRIO , ainda que não usufruída total ou parcialmente por este, até o limite de 100% (cem por cento) do valor total deste Contrato.

Por este "**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HABITACIONAL DO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO DENOMINADO ENCONTRO DAS ÁGUAS THERMAS RESORT POR PRAZO DETERMINADO E POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO (TIME-SHARE)**", doravante mencionado como "Contrato", as partes, qualificadas nos itens **A** e **B** do **QUADRO GERAL**, têm entre si, ajustada e contratada, a cessão de direito de uso de unidade habitacional do empreendimento Encontro das Águas Thermas Resort, com as características descritas no item **C** do **QUADRO GERAL**, pelo prazo determinado de 10 (dez) anos, tudo em conformidade como a Lei Federal n.º 11.771/2009, com o Decreto Federal n.º 7.381/2010 e com as cláusulas e condições pactadas neste Contrato, obrigando as partes contratantes por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título. Exceto nas hipóteses de arrependimento do **CESSIONÁRIO** (artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor) e nas demais hipóteses disciplinadas neste Contrato, este Contrato não comporta arrependimento de qualquer das partes contratantes e é celebrado em caráter irrevogável e irretratável.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O presente Contrato foi celebrado, e deve ser interpretado, com base nas seguintes considerações negociais preliminares:

- I.** A **CEDENTE**, qualificada no item **A** do **QUADRO GERAL**, é titular de unidades do empreendimento hoteleiro denominado Encontro das Águas Thermas Resort, mais bem descrito no item **C** do **QUADRO GERAL**;
- II.** As unidades autônomas do referido empreendimento hoteleiro se encontram à disposição da **CEDENTE**, tendo esta interesse em ceder o direito de utilização, com características de locação ou arrendamento, de determinadas unidades por frações de tempo pré-determinadas por ano e de forma alternada;
- III.** O **CESSIONÁRIO**, qualificado no item **B** do Quadro Geral, tem interesse em firmar o presente contrato para fins de futuramente usufruir de unidade autônoma do referido empreendimento hoteleiro, bem como de seus equipamentos, acessórios e áreas comuns, pelo prazo determinado de 10 (dez) anos e por uma semana pré-determinada de cada ano, sem transferência da propriedade, observadas todas as cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, nos seus anexos e nas demais normas de utilização expedidas pela administração do Encontro das Águas Thermas Resort, incluindo, mas não se limitando às condições descritas no Regulamento de Uso e no Cronograma de Uso, bem como na Convenção do Condomínio Encontro das Águas Thermas Resort, de cujo teor o **CESSIONÁRIO** declara ter conhecimento e concordância;
- IV.** Por se tratar o presente Contrato da cessão do direito de uso, por prazo determinado e por semana pré-determinada por ano, de unidades-tipo integrantes de empreendimento hoteleiro, com características padronizadas, a **CEDENTE** poderá disponibilizar ao **CESSIONÁRIO**, durante a semana previstas no seu Cronograma de Uso, outra unidade com características semelhantes às descritas neste Contrato e seus anexos, devendo sempre ser obedecidas as condições deste Contrato, dos seus anexos e as demais normas expedidas pela administração do Encontro das Águas Thermas Resort. As pertencas das unidades, como eletrodomésticos, mobílias e itens de decoração, dentre outras, poderão ser retiradas e/ou substituídas pela administração do Encontro das Águas Thermas Resort a critério desta.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO

1.1 Por este contrato, a **CEDENTE**, qualificada no item **A** do **QUADRO GERAL**, cede ao **CESSIONÁRIO**, qualificado no item **B** do **QUADRO GERAL**, o direito de utilizar unidade-tipo do empreendimento hoteleiro denominado “Encontro das Águas Thermas Resort”, com as características descritas no item **C** do **QUADRO GERAL** e exclusivamente na semana de uso descrita no Cronograma de Uso anexo a este Contrato, correspondendo ao direito de usar a unidade com seus acessórios, bem como as áreas comuns do empreendimento e seus equipamentos, por 7 (sete) dias consecutivos e pré-determinados por ano e pelo prazo determinado de 10 (dez) anos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O **CESSIONÁRIO** declara para os devidos fins de direito que: (a) recebeu cópia do Regulamento de Uso e do Cronograma de Uso, bem como a Convenção do Condomínio Encontro das Águas Thermas Resort, que constituem parte integrante e indissociável deste Contrato, estando ciente e de acordo com o teor dos aludidos documentos; (b) leu integralmente a proposta comercial e este Contrato, sendo amplamente informado sobre seu conteúdo, não possuindo dúvidas sobre este Contrato, seu objeto, suas condições e seus anexos; (c) está ciente e concorda com o fato

de que o presente Contrato não lhe transfere qualquer direito de propriedade; (d) está ciente e concorda com o fato de que o presente Contrato lhe transfere o direito de uso de unidade com características similares às descritas neste instrumento por 1 (uma) semana por ano, com limite total de 10 (dez) anos, alcançando 10 (dez) semanas totais de uso, sem prorrogação; e (e) obedecerá as normas expedidas pela administração do Encontro das Águas Thermas Resort e a Convenção do Condomínio Encontro das Águas Thermas Resort, que visam a preservação do bom uso, do asseio, da segurança e da conduta ética de todos os hóspedes e inquilinos do Hotel, bem como a limitação da quantidade de pessoas por quarto do Hotel.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O apartamento ou unidade objeto deste instrumento será entregue mobiliado e equipado, de acordo com as especificações constantes abaixo e em observância ao tipo de apartamento escolhido pelo **CESSIONÁRIO** e indicado no item **C** do **QUADRO GERAL**:

1) – Unidades de 01 (um) dormitório: Sala com sofá-cama de casal, TV 24", ar-condicionado e móvel para TV. Cozinha americana equipada com mesa e 4 cadeiras, fogão elétrico, geladeira, micro-ondas, cafeteira, liquidificador e utensílios básicos para uso. Quarto com cama box casal e cama auxiliar, armário, TV 24", ar-condicionado e cortina blackout. Banheiro com box de vidro, espelho, chuveiro elétrico, ducha higiênica e secador de cabelo.

2) – Unidades de 02 (dois) dormitórios: Sala com sofá-cama de casal, TV 24", ar-condicionado e móvel para TV. Cozinha americana equipada com mesa e 4 cadeiras, fogão elétrico, geladeira, micro-ondas, cafeteira, liquidificador e utensílios básicos para uso. 02 (dois) Quartos equipados com cama box casal e cama auxiliar, armários, TV 24", ar-condicionado e cortinas blackout. 02 (dois) Banheiros com box de vidro, espelho, chuveiro elétrico, ducha higiênica e secador de cabelo.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Cada unidade é equipada com mobiliários, eletrodomésticos e itens de decoração de propriedade da **CEDENTE**, os quais não poderão ser removidos da unidade em nenhuma hipótese e deverão ser conservados pelo **CESSIONÁRIO**, sendo o **CESSIONÁRIO** responsável por qualquer perda, extravio ou dano por mau uso causado à unidade e às suas pertencas e acessórios, bem como às áreas comuns do Hotel.

1.2 Eventual fruição antecipada de semana pelo **CESSIONÁRIO** será sujeita: (i) à anuência escrita da **CEDENTE**, manifestada em termo aditivo a este Contrato assinado por todas as partes; (ii) à disponibilidade de vagas; e (iii) à quitação antecipada do preço correspondente à semana de uso objeto da antecipação, calculado proporcionalmente ao tempo de vigência remanescente deste Contrato, isto é, calculado na proporção de 10% (dez por cento) do preço total da Cota de Direito de Uso (CDU) sem a taxa de corretagem, devidamente atualizado nos termos deste Contrato até a data do efetivo pagamento, por cada semana antecipada. A **CEDENTE** poderá cobrar taxas adicionais do **CESSIONÁRIO**, para custeio da elaboração, cadastro e emissão de termos aditivos de antecipações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese de o **CESSIONÁRIO** antecipar o uso da semana sob este Contrato, ainda que mediante o intercâmbio ou permuta de semana de uso oferecida pelo convênio WAM Pass, a vigência deste contrato será reduzida proporcionalmente à semana de uso gozada antecipadamente pelo **CESSIONÁRIO**. A proporção de redução será de 1 (um) ano de vigência para cada semana antecipada. O disposto neste parágrafo não se aplica à hipótese de compra de diárias

de forma apartada deste Contrato, mediante consulta de disponibilidade e negociação direta com a administradora responsável pelos serviços de hotelaria do empreendimento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DECLARAÇÕES DAS PARTES

2.1 A CEDENTE declara que é detentora de unidades do empreendimento Encontro das Águas Thermas Resort em quantidade suficiente para cumprir este Contrato durante todo o seu prazo de vigência, bem como detém a faculdade de exploração e administração das unidades habitacionais do referido empreendimento, podendo promover a cessão de direito de uso por tempo determinado e por sistema de tempo compartilhado.

2.2 O CESSIONÁRIO declara, dentre outras declarações contidas neste Contrato:

- a. que leu e entendeu este Contrato e todos os seus anexos, sendo que eventuais dúvidas foram devidamente esclarecidas;
- b. que está de acordo com as características e especificações do empreendimento, tratando-se de condomínio hoteleiro, com características e regras próprias de um condo-hotel, comprometendo-se a cumprir os termos da Convenção do Condomínio Encontro das Águas Thermas Resort;
- c. que tem pleno conhecimento de que o objeto deste contrato é exclusivamente a cessão do direito de uso de unidade-tipo do Encontro das Águas Thermas Resort em semanas pré-determinadas por ano, com vigência limitada a 10 (dez) anos – ou seja, a 10 (dez) semanas –, o qual deverá ser exercido conforme as regras e limitações previstas neste Contrato, no Regulamento de Uso, no Cronograma de Uso, na Convenção do Condomínio Encontro das Águas Thermas Resort e nas normas expedidas pela administração do Encontro das Águas Thermas Resort, que constituem parte integrante deste Contrato para todos os efeitos e fins de direito;
- d. que tem entendimento sobre os índices a serem aplicados para reajuste mensal do saldo devedor do preço ajustado, bem como sobre as demais condições de preço e de pagamento, conforme descritas no item **D** do **QUADRO GERAL**;
- e. **(I) QUE ESTÁ CIENTE DE QUE OS CUSTOS DOS SERVIÇOS DE HOTELARIA NÃO INTEGRAM O PREÇO DA COTA DE DIREITO DE USO (CDU), UMA VEZ QUE O OBJETO DESTES CONTRATO SE LIMITA À CESSÃO OU ARRENDAMENTO DO ESPAÇO DE UNIDADE PADRÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. DESSE MODO, PARA FAZER JUS AOS SERVIÇOS TÍPICOS DE HOTELARIA (LIMPEZA, SUBSTITUIÇÃO DE ENXOVAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE QUARTO), O CESSIONÁRIO DEVERÁ REALIZAR O PAGAMENTO, EM CADA ANO DE VIGÊNCIA DESTES CONTRATO, DE TAXA MENSAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO À PARTE, REPRESENTANDO O CUSTEIO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE HOTELEIRA PRESTADOS E/OU COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO CESSIONÁRIO NOS PERÍODOS DE USO DESCRITOS NO CRONOGRAMA DE USO. A TAXA MENSAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO TERÁ O VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE ESPECIFICADOS NO ITEM "D.4" DO QUADRO GERAL, ISTO É, O VALOR DE R\$ 62,66 (Sessenta de dois reais e sessenta e seis centavos) DEVENDO SER**

PAGA MENSALMENTE, ATÉ O DIA 10 (DEZ) DE CADA MÊS, MEDIANTE A EMISSÃO DE BOLETO OU OUTRO SISTEMA DE COBRANÇA ADOTADO PELA CEDENTE. O ATRASO NO PAGAMENTO DA TAXA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ACARRETERÁ A INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS PREVISTOS NO ITEM D.6 DO QUADRO GERAL. COMO CONDIÇÃO À ESTADIA NO HOTEL, NOS PERÍODOS ESPECIFICADOS NO CRONOGRAMA DE USO, O CESSIONÁRIO DEVERÁ ESTAR ADIMPLENTE COM A TAXA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO MENSAL E COM AS DEMAIS OBRIGAÇÕES PACTUADAS, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, EVENTUAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. O VALOR DA TAXA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO MENSAL SERÁ REAJUSTADO ANUALMENTE PELA VARIAÇÃO POSITIVA DO ÍNDICE IPCA/IBGE A PARTIR DA ASSINATURA DESTES INSTRUMENTOS. (II) A TAXA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO É INDEPENDENTE DO PREÇO PACTUADO PARA A AQUISIÇÃO DA COTA DE DIREITO DE USO (CDU) OBJETO DESTE CONTRATO. CASO, EM DETERMINADO ANO, O CESSIONÁRIO DEIXE DE USUFRUIR A SEMANA DE USO COLOCADA À SUA DISPOSIÇÃO NAQUELE ANO, SERÁ COBRADO DO CESSIONÁRIO O VALOR UNITÁRIO MENSAL DA TAXA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, DE \$62,66 (SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM “D.4” DEVIDAMENTE REAJUSTADA.

- f. que está ciente de que o preço dos alimentos e bebidas armazenados no frigobar da unidade, assim como o preço de outros produtos ou serviços adquiridos quando da estadia do **CESSIONÁRIO** no Hotel, não está embutido neste Contrato, devendo ser adquiridos a parte e pagos conforme as regras próprias do Hotel; e
- g. que tem ciência que não está adquirindo a propriedade do imóvel, mas apenas o direito de utilizar a unidade pelo prazo e condições aqui previstos, sem qualquer direito inerente à propriedade do imóvel, não podendo o **CESSIONÁRIO** participar e/ou votar em assembleias do Condomínio Encontro das Águas Thermas Resort;
- h. que, ao fim de cada semana de utilização, devolverá a unidade à **CEDENTE** no mesmo estado em que a encontrou, responsabilizando-se o **CESSIONÁRIO** por todos os danos causados à unidade a seus mobiliários e acessórios, bem como às áreas comuns do Hotel;
- i. **QUE TEM CIÊNCIA DE QUE A TAXA DE CORRETAGEM É DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CESSIONÁRIO, EM RAZÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO E APROXIMAÇÃO ÚTIL QUE FOI DEVIDAMENTE PRESTADO POR TERCEIRO, MOTIVO PELO QUAL, EM NENHUMA HIPÓTESE DE CANCELAMENTO DESTE CONTRATO, O CESSIONÁRIO FARÁ JUS À DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESTINADA À TAXA DE CORRETAGEM, EXCETO NA HIPÓTESE DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO (ARTIGO 49 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NESTE INSTRUMENTO.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DA CESSÃO DO USO

3.1 Os direitos de uso ora cedidos se restringem a unidades com as características descritos no item **C – OBJETO** do **QUADRO GERAL**, contemplando seus acessórios e mobiliários, os quais não poderão ser retiradas da unidade em nenhuma hipótese, somente podendo ser utilizados nos períodos de utilização especificados no Regulamento de Uso e Calendário de Uso, de acordo com a cota do direito de uso (CDU) adquirida por tempo determinado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O **CESSIONÁRIO**, para todos os fins e efeitos legais, declara que está ciente e de acordo que este Contrato **NÃO** tem por objeto a transferência da propriedade da unidade habitacional e seus acessórios, ainda que a título de promessa. Por meio deste contrato, o **CESSIONÁRIO** adquire Cota de Direito de Uso (CDU), conferindo-lhe somente o direito de usar (e nada mais que o direito de usar) a unidade com as características escolhidas e de acordo com as condições previstas neste instrumento, sem qualquer tipo de transferência de propriedade ou de domínio.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os direitos de utilização da unidade habitacional deverão sempre observar as normas e limites estabelecidos no Regulamento de Uso, sendo que somente poderão ser exercidos nos períodos estabelecidos no Cronograma de Uso.

PARÁGRAFO TERCEIRO: FICA AJUSTADO ENTRE AS PARTES QUE A CEDENTE PODERÁ ALTERAR, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO, AS REGRAS DA OCUPAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS PREVISTAS NO REGULAMENTO DE USO, DEVENDO, PARA TANTO, COMUNICAR POR QUALQUER MEIO O CESSIONÁRIO COM ANTECEDÊNCIA AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DE TAIS ALTERAÇÕES; FICA DESDE JÁ AJUSTADO QUE NENHUMA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE USO PODERÁ ALTERAR TOTAL OU PARCIALMENTE OS PERÍODOS DE UTILIZAÇÃO PREVISTOS NO CRONOGRAMA DE USO.

PARÁGRAFO QUARTO: A celebração de outros contratos de cessão de direito de uso da mesma unidade a ser usada pelo **CESSIONÁRIO** será efetuada independentemente de qualquer direito de preferência ou consentimento do **CESSIONÁRIO**. Entretanto, se este consentimento vier a ser exigido judicialmente, o **CESSIONÁRIO** obriga-se a prestá-lo dentro do prazo limite de 48h (quarenta e oito horas) contadas do recebimento da comunicação escrita feita pela **CEDENTE**, sob pena de sua recusa ser considerada uma infração contratual grave, passível de resolução motivada desta cessão por parte da **CEDENTE**, sem prejuízo da indenização pelas perdas e danos causados pelo **CESSIONÁRIO**.

PARÁGRAFO QUINTO: O CESSIONÁRIO PODERÁ UTILIZAR A UNIDADE E SEUS ACESSÓRIOS EM SEU RESPECTIVO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO PREVISTO NO CRONOGRAMA DE USO, SE E SOMENTE SE ESTIVER EM DIA COM TODOS OS DEVERES E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DESTES CONTRATOS, DO REGULAMENTO DE USO E, NO QUE FOR APLICÁVEL, DAS NORMAS EXPEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO DO HOTEL ENCONTRO DAS ÁGUAS THERMAS RESORT. PARA TER O DIREITO DE USAR A UNIDADE, O CESSIONÁRIO DEVERÁ ESTAR ADIMPLENTE, AINDA, COM, NO MÍNIMO, 10% (DEZ POR CENTO) DO PREÇO ATUALIZADO DESTES CONTRATOS, SEM CONSIDERAR A TAXA DE CORRETAGEM, ALÉM DE ESTAR EM DIA COM A TAXA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ESPECIFICADA NO ITEM "D.4" DO QUADRO GERAL.

PARÁGRAFO SEXTO: Se o **CESSIONÁRIO**, por qualquer meio ou forma, utilizar a unidade sem ter previamente cumprido todas suas obrigações, cometerá infração contratual, ficando assegurado à **CEDENTE** o direito de adotar as medidas legais, extrajudiciais e judiciais pertinentes, sem prejuízo de outras medidas previstas ou neste instrumento, sendo que essa ocupação indevida inclusive facultará à **CEDENTE** o direito de pleitear a reintegração de posse, com mandado de reintegração de posse em caráter liminar.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O CESSIONÁRIO QUE ATRASAR NA DEVOLUÇÃO DO BEM NA DATA PREVISTA NO CRONOGRAMA DE USO TEM CIÊNCIA DE QUE O ATO CARACTERIZARÁ ESBULHO

POSSESSÓRIO E QUE, INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, ESTARÁ SUJEITO AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS COBRADAS PELO ENCONTRO DAS ÁGUAS THERMAS RESORT EM PREÇO DE BALCÃO, ALÉM DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR TOTAL E CORRIGIDO DESTE CONTRATO POR CADA DIA DE ATRASO, SEM PREJUÍZO DA ADOÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS CABÍVEIS, FICANDO FACULTADO À CEDENTE, AINDA, A RESCISÃO ANTECIPADA DESTE CONTRATO POR CULPA DO CESSIONÁRIO, COM IMPOSIÇÃO DAS RETENÇÕES E PENALIDADES CABÍVEIS (PARÁGRAFO SEGUNDO DA CLÁUSULA SEXTA).

PARÁGRAFO OITAVO: A CEDENTE NÃO SE RESPONSABILIZA POR PROMESSAS E/OU DECLARAÇÕES FEITAS POR TERCEIROS (AGENTES AUTÔNOMOS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS) QUE ESTEJAM EM DESACORDO COM AS CLÁUSULAS DESTE INSTRUMENTO E DOS SEUS ANEXOS.

PARÁGRAFO NONO: A NÃO UTILIZAÇÃO DA UNIDADE NA(S) SEMANA(S) PREVIAMENTE DETERMINADA(S) NO CRONOGRAMA DE USO IMPLICARÁ NA PERDA DO DIREITO (CADUCIDADE) DE UTILIZAÇÃO DO RESPECTIVO PERÍODO, SEM PREJUÍZO DA CONTINUIDADE DA VIGÊNCIA REMANESCENTE DESTE CONTRATO E SEM QUAISQUER DEVOLUÇÕES DE VALORES AO CESSIONÁRIO.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 O preço da cessão de direito de uso pelo período e vigência previstos no item **C – OBJETO** do **QUADRO GERAL**, bem como a respectiva forma de pagamento, índice de correção monetária e data(s) de vencimento, constam da letra **D - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** do **QUADRO GERAL**.

PARÁGRAFO ÚNICO - AS PARCELAS DO SALDO DEVEDOR (ITEM "D.1" DO QUADRO GERAL) SERÃO PAGAS PELO CESSIONÁRIO COM INCIDÊNCIA DE REAJUSTE MENSAL ATÉ A FINAL QUITAÇÃO DELAS, visando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, estabelecendo-se, para tanto, as condições abaixo estipuladas, como forma de evitar o enriquecimento indevido de uma parte em detrimento da outra:

- a. **AS PARCELAS DO SALDO DEVEDOR SERÃO REAJUSTADAS MENSALMENTE PELA VARIAÇÃO POSITIVA DO ÍNDICE IPCA/IBGE (OU, NA AUSÊNCIA DESTE, POR OUTRO ÍNDICE ESCOLHIDO PELA CEDENTE QUE O SUBSTITUA) E SERÃO ACRESCIDAS DE JUROS SIMPLES DE 0,67% (SESSENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) AO MÊS, TOMANDO-SE COMO TERMO INICIAL O SEGUNDO MÊS ANTERIOR À DATA DO PRESENTE INSTRUMENTO E COMO TERMO FINAL O SEGUNDO MÊS ANTERIOR AO VENCIMENTO DE CADA PARCELA.**
- b. O **CESSIONÁRIO** somente poderá usufruir antecipadamente semana de uso desde que (a) a **CEDENTE** autorize, em termo aditivo próprio a este Contrato; (b) haja disponibilidade; e (c) o **CESSIONÁRIO** já tenha efetivamente realizado a quitação do preço correspondente à semana de uso objeto da antecipação, calculado proporcionalmente ao tempo de vigência remanescente deste Contrato, nos termos da cláusula 1.2 deste instrumento. A **CEDENTE** poderá cobrar taxas para antecipar semana ao **CESSIONÁRIO**.
- c. Caso o **CESSIONÁRIO** antecipe o uso da semana e venha a rescindir o contrato, sem que o valor

já pago seja suficiente para cobrir os valores devidos (isto é, os valores da semana antecipada calculada na proporção de 10% (dez por cento) do valor total atualizado deste Contrato por cada semana antecipada, os valores devidos pelo uso da semana antecipada serão retidos de eventual saldo a restituir ao **CESSIONÁRIO**. Na ausência de saldo a restituir, a **CEDENTE** emitirá contra o **CESSIONÁRIO** a fatura de serviços e o respectivo boleto para pagamento do saldo devedor, o qual, caso de recusa e/ou inadimplemento, será levado a protesto e cobrança extrajudicial ou judicial.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PARCELAS DE PAGAMENTO

5.1 Os valores devidos sob este Contrato, a critério da **CEDENTE**, poderão ser representados por carnês, recibos, faturas, boletos bancários, notas promissórias ou outro título de crédito em caráter *pro solvendo*, emitidas pela **CEDENTE** contra o **CESSIONÁRIO**, o qual se obriga à sua liquidação, conforme pactuado nesse contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Se o **CESSIONÁRIO** desejar pagar por antecipação quaisquer parcelas do saldo devedor do preço da Cota de Direito de Uso, será observado o seguinte: (a) a antecipação somente será feita sobre uma parcela vincenda; (b) o valor da parcela antecipada corresponderá ao valor da parcela corrigida até o mês em que ocorrer a antecipação. **A CEDENTE NÃO SE OBRIGA A CONCEDER DEFLAÇÃO E/OU DESCONTO SOBRE O VALOR DAS PARCELAS NAS AMORTIZAÇÕES ANTECIPADAS. CASO ISSO VENHA OCORRER, SERÁ POR MERA LIBERALIDADE DA CEDENTE.**

PARÁGRAFO SEGUNDO - NA HIPÓTESE DE ATRASO NO PAGAMENTO DE QUAISQUER VALORES DEVIDOS SOB ESTE CONTRATO, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO AO ATRASO DAS PARCELAS MENSIS DO SALDO DEVEDOR E DA TAXA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO MENSAL, OS VALORES EM ATRASO FICARÃO SUJEITOS À INCIDÊNCIA DE MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO, BEM COMO À CORREÇÃO MONETÁRIA PELA VARIAÇÃO POSITIVA DO ÍNDICE PACTUADO (IPCA/IBGE) E JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, AMBOS CALCULADOS PROPORCIONALMENTE E INCIDENTES DA DATA DO INADIMPLEMENTO E ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO, SEM PREJUÍZO DA INCIDÊNCIA CUMULATIVA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DE 0,67% (SESSENTA E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) AO MÊS, ESTES ÚLTIMOS APLICÁVEIS APENAS ÀS PARCELAS DO SALDO DEVEDOR, NOS TERMOS DO ITEM "D.3" DO QUADRO GERAL. HAVENDO COBRANÇA EXTRAJUDICIAL OU JUDICIAL, VIA ADVOGADO, SERÃO COBRADOS, AINDA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O MONTANTE TOTAL E ATUALIZADO DO DÉBITO, BEM COMO O REEMBOLSO DAS DEMAIS DESPESAS INCORRIDAS PARA COBRANÇA DA DÍVIDA (DESPESAS POSTAIS, EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS, CUSTAS JUDICIAIS, DENTRE OUTRAS).

PARÁGRAFO TERCEIRO - O não recebimento dos boletos de pagamento, até a sua data de vencimento, não caracteriza justificativa para o inadimplemento e isenção dos acréscimos acima previstos, ficando o **CESSIONÁRIO** ciente de que, verificado esse tipo de ocorrência, cabe ao mesmo contatar a **CEDENTE**, no prazo de 5 (cinco) dias anteriores ao vencimento, para as providências cabíveis.

PARÁGRAFO QUARTO - Qualquer tolerância de uma das partes quanto à cobrança de multa ou outros acréscimos, bem como quanto à exigência do cumprimento de qualquer obrigação prevista

neste contrato, não implicará a renúncia ao direito de exigir o cumprimento da respectiva obrigação, nem caracterizará novação ou alteração a qualquer título deste contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - É direito da **CEDENTE** exigir, em qualquer época, a prova do correto pagamento de uma obrigação, ficando o **CESSIONÁRIO**, desde agora, a tanto obrigado.

PARÁGRAFO SEXTO - Obriga-se o **CESSIONÁRIO** a efetuar os pagamentos oriundos do presente contrato à **CEDENTE** ou a quem esta venha a indicar por escrito. A **CEDENTE** poderá ceder seus créditos sob este Contrato independentemente da anuência do **CESSIONÁRIO**.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A EFICÁCIA DO PRESENTE CONTRATO SE SUBORDINA À ADIMPLÊNCIA DO CESSIÃOÁRIO COM A CORRETAGEM, O PREÇO DA COTA DE DIREITO DE USO, A TAXA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E COM AS DEMAIS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PORTANTO, CASO O CESSIÃOÁRIO SE ENCONTRE EM ATRASO COM QUAISQUER OBRIGAÇÕES PREVISTAS NESTE CONTRATO, O CESSIÃOÁRIO SERÁ IMPEDIDO DE USUFRUIR OS PERÍODOS DE USO DISCRIMINADOS NO CRONOGRAMA DE USO.

PARÁGRAFO OITAVO - Caso o **CESSIONÁRIO** esteja cadastrado no DDA – Débito Direto Autorizado, caracterizado como Sacado Eletrônico, junto ao seu agente financeiro de relacionamento, fica este, desde já, ciente de que os boletos serão disponibilizados por meio eletrônico, em conformidade com o serviço bancário.

CLÁUSULA SEXTA – DA INADIMPLÊNCIA E DA RESCISÃO DO CONTRATO

6.1 A falta de pagamento de 3 (três) parcelas mensais do saldo devedor, consecutivas ou não, bem como das despesas acessórias sob este Contrato (taxa de serviços e manutenção ou quaisquer despesas inerentes a este Contrato) implicará na resolução/rescisão imediata deste Contrato, independentemente do prévio envio de notificação ao **CESSIONÁRIO**, hipótese em que a **CEDENTE** poderá dispor livremente do objeto deste contrato e ceder a unidade para terceiros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Eventual notificação de resolução/rescisão contratual será feita pela **CEDENTE** mediante envio de simples comunicado enviado por SMS, mensagem de WhatsApp, e-mail ou ao endereço do **CESSIONÁRIO** declinado na letra **B** do **QUADRO GERAL**. A **CEDENTE** não se responsabiliza pela não ocorrência de notificação em caso de culpa do **CESSIONÁRIO**, tal como, por exemplo, na hipótese de mudança de endereço do **CESSIONÁRIO** sem prévia comunicação à **CEDENTE**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A FIM DE COBRIR CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO, PUBLICIDADE, COMISSÕES DE VENDEDORES E OUTROS CUSTOS ASSUMIDOS PELA CEDENTE, UMA VEZ RESCINDIDO O CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA OU CULPA DO CESSIÃOÁRIO, FICARÃO À DISPOSIÇÃO DO CESSIÃOÁRIO AS IMPORTÂNCIAS QUE PAGOU, AS QUAIS SERÃO DEVOLVIDAS PELA CEDENTE DE FORMA PARCELADA E NA MESMA QUANTIDADE DE PARCELAS PAGAS PELO CESSIÃOÁRIO, DEDUZIDAS AS SEGUINTE IMPORTÂNCIAS: (A) A COMISSÃO DE CORRETAGEM DISCRIMINADA NO ITEM "D.2" DO QUADRO GERAL, A QUAL É DEVIDA À EMPRESA INTERMEDIADORA DA VENDA DA CESSÃO DE USO, SENDO DEVIDA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APROXIMAÇÃO ÚTIL E INTERMEDIÇÃO DO NEGÓCIO; (B) MULTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR A SER RESTITUÍDO PELA CEDENTE AO

CESSIONÁRIO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PRÉ-FIXADA DE DANOS, INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DOS DANOS PELA CEDENTE; (C) TAXA DE FRUIÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR TOTAL ATUALIZADO DESTE CONTRATO (VALOR TOTAL INDICADO NO ITEM "D.1" ATUALIZADO NA FORMA DO ITEM "D.3", AMBOS DO QUADRO GERAL) POR CADA SEMANA UTILIZADA OU COLOCADA À DISPOSIÇÃO DO CESSIONÁRIO, ATÉ O LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR TOTAL DESTE CONTRATO.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Caso a **CEDENTE** notifique o **CESSIONÁRIO** e conceda prazo para regularização da dívida, este poderá evitar a rescisão contratual e a incidência das penalidades, desde que, no prazo da notificação, pague o valor de seu débito total, com os devidos acréscimos e despesas de cobrança incorridas pela **CEDENTE**.

PARÁGRAFO QUARTO: Constituem, ainda, causas de rescisão deste Contrato, com incidência das penalidades previstas no parágrafo segundo desta cláusula, caso o **CESSIONÁRIO** dê causa à rescisão: (a) venda de diárias, locação, cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de transferência ou promessa de transferência dos direitos e obrigações oriundos deste contrato, ou constituição de qualquer ônus sobre o objeto deste contrato, sem prévia anuência expressa da **CEDENTE**; (b) contra qualquer das partes for decretada qualquer medida judicial que afete a unidade cedida ou que efetivamente impeça o cumprimento dos deveres deste contrato; (c) insolvência, falência ou recuperação judicial de qualquer das partes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES:

7.1 São obrigações da **CEDENTE**, dentre outras constantes desse contrato:

- a.** Ceder para o **CESSIONÁRIO** o uso da unidade do empreendimento Encontro das Águas Thermas Resort, conforme o tipo padrão de unidade escolhida pelo **CESSIONÁRIO**, no prazo previsto e de acordo com as especificações constantes deste documento e seus anexos;
- b.** Esclarecer ao **CESSIONÁRIO** quanto à forma de reajuste do preço das prestações e seus acréscimos, discriminando-os nos recibos e documentos que fornecer.

7.2. São obrigações do **CESSIONÁRIO**, dentre outras constantes desse contrato:

- a.** Pagar pontualmente as parcelas do preço e outros débitos que forem devidos em favor da **CEDENTE**, nos valores e na forma pactuada;
- b.** Ressarcir a **CEDENTE** de todos os custos ou despesas que esta incorrer, desde que se trate de custos ou despesas a cujo pagamento o **CESSIONÁRIO** tenha se obrigado sob o este Contrato ou sob as regras de utilização do Encontro das Águas Thermas Resort ou, ainda, de custos ou despesas de danos causados por culpa do **CESSIONÁRIO**;
- c.** Comunicar à **CEDENTE** qualquer alteração de seu e-mail, telefone, endereço residencial e demais dados de contato;
- d.** Conhecer e respeitar todo o teor deste instrumento e anexos, em especial, mas sem limitação, no tocante aos prazos, pagamentos e conservação de bens comuns.

CLÁUSULA OITAVA – DA CESSÃO DE DIREITOS:

8.1 Exceto se houver prévia e expressa anuência da **CEDENTE**, dada por escrito em instrumento próprio assinado, o **CESSIONÁRIO não** poderá ceder, ou prometer ceder, os direitos e obrigações decorrentes deste instrumento. Em caso de autorização da **CEDENTE**, o **CESSIONÁRIO** deverá realizar o pagamento da taxa vigente cobrada pela **CEDENTE**, para custear as despesas com a elaboração, revisão, assinatura e cadastro do termo de cessão de direitos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O disposto no *caput* se aplica à hipótese de sucessão por falecimento do **CESSIONÁRIO**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A cessão de direitos deverá seguir exclusivamente a minuta elaborada pelo departamento jurídico da **CEDENTE**. Nenhum outro termo de cessão de direitos será aceito pela **CEDENTE**.

CLÁUSULA NONA – DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO

9.1 NO CASO DOS CONTRATOS FIRMADOS EXCLUSIVAMENTE EM STANDS DE VENDAS OU FORA DO EMPREENDIMENTO ENCONTRO DAS ÁGUAS THERMAS RESORT, O CESSIONÁRIO PODERÁ DESISTIR DO CONTRATO, NO PRAZO DE 7 (SETE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DA COMPRA, NOS TERMOS DO ARTIGO 49 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS NOS TERMOS DO INSTRUMENTO A SER FIRMADO ENTRE AS PARTES, CABENDO AO CESSIONÁRIO DEMONSTRAR, TEMPESTIVAMENTE, O EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO, POR MEIO DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO OU OUTRO MEIO IDÔNEO, DESDE QUE COM COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELA CEDENTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – A TAXA DE CORRETAGEM É DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CESSIONÁRIO, EM RAZÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO E APROXIMAÇÃO ÚTIL QUE FOI DEVIDAMENTE PRESTADO POR TERCEIRO, MOTIVO PELO QUAL O CESSIONÁRIO NÃO FARÁ JUS À DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESTINADA À TAXA DE CORRETAGEM, EXCETO NA HIPÓTESE DO EXERCÍCIO TEMPESTIVO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO NOS TERMOS DESTA CLÁUSULA.

CLÁUSULA DÉCIMA – CONVÊNIO PARA ACESSO AO WAM PASS

10.1 A **CEDENTE** coloca à disposição do **CESSIONÁRIO**, sem custo adicional para o **CESSIONÁRIO**, convênio para acesso a clube de benefícios e agência de viagens exclusiva oferecido pelo WAM Pass. O WAM Pass é exclusivamente responsável pelo referido convênio. Para ter acesso às condições de utilização do convênio, inclusive as condições de disponibilidade, a **CEDENTE** deverá consultar as regras do Termo de Adesão ao WAM Pass, anexo a este contrato, e/ou entrar em contato com o WAM Pass, pelos seus meios de contato oficiais, disponíveis a seguir:

Site oficial: www.wamfidelidade.com

E-mail: meuclube@wamfidelidade.com

Telefones: (62) 3252-6510 (WhatsApp)/(62) 3252-6580 (telefone fixo – custos com ligação a cargo do

cliente)

10.2 O convênio é pessoal e intransferível e terá duração máxima de 36 (trinta e seis) meses contados da assinatura deste Contrato. O **CESSIONÁRIO** declara que o convênio WAM Pass não representa condição para assinatura deste Contrato. O **CESSIONÁRIO** compromete-se a manter a **CEDENTE** livre e indene de qualquer responsabilidade oriunda da utilização ou não de tal convênio. O **CESSIONÁRIO** declara-se ciente, ainda, de que o convênio WAM Pass poderá ser desfeito a qualquer momento, sem aviso prévio ao **CESSIONÁRIO** e sem que o **CESSIONÁRIO** tenha direito a qualquer indenização.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ESTIPULAÇÕES GERAIS

11.1 O **CESSIONÁRIO** responsabiliza-se pelas seguintes declarações que consubstanciam condições prévias à assinatura do contrato, obrigando-se a comprová-las se e quando solicitado pela **CEDENTE**:

- a. Inexistência de responsabilidade oriunda de tutela, curatela ou testamentária, porventura a seu cargo;
- b. Inexistência de débitos fiscais, protestos cambiais ou quaisquer ações contra si ajuizadas que possam afetar os direitos creditórios da **CEDENTE**;
- c. Veracidade das indicações sobre sua identidade, estado civil, nacionalidade, profissão, endereço (inclusive endereço eletrônico), cadastro fiscal e econômico-financeiro.

11.2 Para efeitos e finalidades previstas nas cláusulas contratuais, as comunicações, notificações e interpelações de qualquer das partes se farão sempre por escrito, atendidas as demais condições pactuadas neste instrumento.

11.3 O **CESSIONÁRIO** comunicará à **CEDENTE**, por escrito, qualquer alteração do seu endereço, constante do preâmbulo, autorizando, desde já, a sua convocação, ou notificação, através de simples e-mail ou envio de carta com aviso de entrega.

11.4 Esse instrumento vincula as partes e seus sucessores a qualquer título.

11.5 O não exercício imediato, por qualquer das partes, de direitos ou faculdades previstas nesse contrato, ou a tolerância com atraso no cumprimento de obrigações, não importa novação do respectivo direito ou faculdade nem renúncia à exigência do cumprimento de obrigações, podendo o direito ou faculdade ser exercido a qualquer tempo por seu titular.

11.6 O eventual reconhecimento judicial da nulidade de qualquer cláusula ou parte deste instrumento não invalida o restante das suas disposições. Nesta hipótese, as partes deverão negociar de boa-fé uma cláusula substituta que atinja, na maior proporção possível, os mesmos efeitos econômicos e jurídicos da cláusula declarada nula ou inválida. Na interpretação deste contrato por terceiros – inclusive julgadores – deve-se considerar que esta cláusula substituta já existe desde a declaração de invalidade da cláusula original.

11.7 A **CEDENTE** terá prazo de até 60 (sessenta) dias para responder demandas administrativas de que for devidamente notificada por parte do **CESSIONÁRIO**.

11.8 Este instrumento é celebrado eletronicamente pelas Partes e por duas testemunhas, que o assinam de forma eletrônica. As Partes, desde já, concordam, aceitam e reconhecem tal meio como válido para comprovar a autenticidade e integridade deste documento em forma eletrônica, nos termos do parágrafo 2º do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, das disposições aplicáveis do Código Civil e do Código de Processo Civil, para produzir todos os seus efeitos. Em vista das questões relativas à formalização eletrônica deste instrumento, as Partes reconhecem e concordam que, independentemente da data de conclusão das assinaturas eletrônicas, os efeitos do presente instrumento retroagem à data abaixo descrita.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO:

12.1 EXCETUADO O DISPOSTO NA CLÁUSULA 12.2, TODAS AS CONTROVÉRSIAS EVENTUALMENTE ORIUNDAS DO PRESENTE INSTRUMENTO SERÃO RESOLVIDAS DE FORMA DEFINITIVA NO FORO DA COMARCA DE CALDAS NOVAS/GO, COM RENÚNCIA A QUALQUER OUTRO FORO DE RESOLUÇÃO DE DISPUTAS, POR MAIS ESPECIAL OU PRIVILEGIADO QUE SEJA, OU VENHA A SER, INDEPENDENTEMENTE DO DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA ATUAIS OU FUTURA DOS CONTRATANTES.

12.2 NA HIPÓTESE DE AÇÕES JUDICIAIS VISANDO A COBRANÇA OU EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELO CESSIONÁRIO, A CEDENTE PODERÁ OPTAR POR AJUIZAR A AÇÃO NO FORO DO DOMICÍLIO DO CESSIONÁRIO.

E, por estarem assim, justos, contratados e acordados, firmam o presente contrato em via única eletrônica, expressando desde já o **CESSIONÁRIO** que tem pleno conhecimento e que não poderá em tempo algum, ou a qualquer pretexto, alegar ignorância de seus termos, tudo na presença de duas testemunhas, adiante identificados, que também assinam e rubricam o mesmo, a fim de que surta os legais e jurídicos efeitos a que se destinam.

Caldas Novas-GO, **06 de Junho de 2026.**

= {empreendimento_ assinatura}

RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA
CEDENTE

= {clienteprincipal_ assinatura}

GUILHERME GUSTAVO DA SILVA
CESSIONÁRIO(A)

Testemunhas:

1. = {testemunha01_ assinatura}

Nome: = {testemunha01_ nome_ completo}
CPF: = {testemunha01_ cpf}

2. = {testemunha02_ assinatura}

Nome: = {testemunha02_ nome_ completo}
CPF: = {testemunha02_ cpf}

CHECKLIST DE INFORMAÇÕES

1	Declaro que adquiri um título de Cessão de Direito de Uso por prazo determinado, para uso exclusivo em semana pré-determinada do ano, sendo destinado a lazer e férias, e que a aquisição não objetiva rentabilidade.	= {cliente_rb}
2	Compreendi que o empreendimento não se responsabiliza por eventuais promessas ou informações feitas sobre garantia de rentabilidade de sublocação ou de subcessão, considerando válidas apenas as obrigações e informações constantes no Instrumento de cessão do direito de uso, no regulamento de uso, no cronograma de uso e demais documentos estritamente mencionados no contrato.	= {cliente_rb}
3	Declaro que li todas as cláusulas do contrato na companhia e com auxílio do corretor responsável, e que houve o esclarecimento das dúvidas que surgiram no decorrer das negociações, pelo que firmo o presente checklist.	= {cliente_rb}
4	Fui suficientemente informado e declaro que compreendi o conceito da cessão de direito de uso. Estou ciente de que somente poderei usar a unidade cedida durante 1 (uma) semana por ano, até o limite de 10 (dez) anos, conforme as datas pré-estabelecidas no Cronograma de Uso, desde que tenha pago o equivalente a 10% (dez) por cento do valor atualizado deste Contrato.	= {cliente_rb}
5	ESTOU CIENTE DE QUE AS PARCELAS DO SALDO DEVEDOR SÃO CORRIGIDAS MENSALMENTE PELO IPC-A + JUROS DE 0,67% AO MÊS.	= {cliente_rb}
6	Compreendi que estou adquirindo um título de cessão de direito de uso, sem transferência de propriedade, mas apenas de uma fração de tempo que me confere direito de utilização da unidade e do empreendimento, com características de locação ou arrendamento, por um prazo determinado e com metodologia de rodízio de períodos, conforme pré-estabelecido no Cronograma de Uso.	= {cliente_rb}
7	ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM O PAGAMENTO DA TAXA MENSAL DE MANUTENÇÃO OU DE SERVIÇOS, QUE É INDEPENDENTE DA QUITAÇÃO DAS PARCELAS DO SALDO DEVEDOR E SERVE PARA REMUNERAR OS SERVIÇOS PRESTADOS E/OU COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO CESSIONÁRIO DURANTE A SEMANA PREVISTA NO CRONOGRAMA DE USO.	= {cliente_rb}
8	Confirmo que recebi nesta data minha via da proposta de cessão do direito de uso, do contrato de cessão do direito de uso e do checklist, todos revisados e assinados por mim.	= {cliente_rb}
9	Compreendi que no contrato de cessão do direito de uso consta o preço total da venda referente ao direito de uso adquirido da cota e ainda o preço da parcela de intermediação imobiliária (corretagem) comprovada mediante recibo constante na promessa de cessão de uso	= {cliente_rb}
9	FUI ESCLARECIDO PELO CORRETOR QUE A PARCELA DE INTERMEDIÇÃO (CORRETAGEM) VISA COBRIR CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO E COMISSÕES DE VENDEDORES, SENDO DE RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 722 E 723 DO CÓDIGO CIVIL.	= {cliente_rb}
10	FUI INFORMADO E ESTOU CIENTE SOBRE O DIREITO DE ARREPENDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 49 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: "ART. 49. O CONSUMIDOR PODE DESISTIR DO CONTRATO, NO PRAZO DE 7 DIAS A CONTAR DE SUA ASSINATURA OU DO ATO DE RECEBIMENTO DO PRODUTO OU SERVIÇO, SEMPRE QUE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS OCORRER FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, ESPECIALMENTE POR TELEFONE OU A DOMICÍLIO."	= {cliente_rb}
11	Declaro que a Cota de Direito de Uso foi adquirida no local e/ou que conheci o empreendimento antes da compra: = {s} Sim = {n} Não	= {cliente_rb}
12	Estou ciente que o 1º período de utilização da Cota de Direito de Uso que estou adquirindo será liberado para uso caso esteja em dia com todos os pagamentos previstos neste Contrato.	= {cliente_rb}
14	ESTOU CIENTE DE QUE O ATRASO NO PAGAMENTO DE TRÊS PARCELAS, CONSECUTIVAS OU NÃO, ASSIM COMO O ATRASO NO PAGAMENTO DOS DEMAIS VALORES DEVIDOS SOB ESTE CONTRATO, ENSEJARÁ A RESCISÃO DESTES CONTRATOS POR JUSTA CAUSA. UMA VEZ RESCINDIDO ESTES CONTRATOS POR INADIMPLÊNCIA OU CULPA DO CESSIONÁRIO, OU A PEDIDO DESTES, FICARÃO À DISPOSIÇÃO DO CESSIONÁRIO AS IMPORTÂNCIAS QUE PAGOU, AS QUAIS SERÃO DEVOLVIDAS PELA CEDENTE DE FORMA PARCELADA E NA MESMA QUANTIDADE DE PARCELAS PAGAS PELO CESSIONÁRIO, DEDUZIDAS AS SEGUINTE IMPORTÂNCIAS: (A) A COMISSÃO DE CORRETAGEM; (B) MULTA DE 25% DO VALOR A SER RESTITUÍDO AO CESSIONÁRIO; E (C) TAXA DE FRUIÇÃO DE 10% DO VALOR TOTAL ATUALIZADO DESTES CONTRATOS POR CADA SEMANA UTILIZADA OU COLOCADA À DISPOSIÇÃO DO CESSIONÁRIO, ATÉ O LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR TOTAL DESTES CONTRATOS.	= {cliente_rb}

15	Declaro ter ciência de que os tratamentos dos meus dados serão feitos a política de privacidade da empresa.	= {cliente_rb}
16	Estou ciente que o vencimento da primeira parcela do saldo fica expressamente acordado para 15/10/2026 conforme Instrumento DE CESSÃO DE DIREITO DE USO, não sendo possível alteração após assinatura desta.	= {cliente_rb}
17	ESTOU CIENTE DE QUE DEVEREI ESTAR ADIMPLENTE COM TODOS OS VALORES DEVIDOS (CORRETAGEM, PARCELAS, TAXA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E DEMAIS VALORES PREVISTOS CONTRATUALMENTE) PARA TER DIREITO A USUFRUIR DA COTA DE DIREITO DE USO NOS PERÍODOS PREVISTOS NO CRONOGRAMA DE USO.	= {cliente_rb}
18	ESTOU CIENTE DE QUE A NÃO UTILIZAÇÃO DA UNIDADE NA(S) SEMANA(S) PREVIAMENTE DETERMINADA(S) NO CRONOGRAMA DE USO IMPLICARÁ NA PERDA DO DIREITO (CADUCIDADE) DE UTILIZAÇÃO DO RESPECTIVO PERÍODO, SEM PREJUÍZO DA CONTINUIDADE DA VIGÊNCIA REMANESCENTE DESTE CONTRATO E SEM QUAISQUER DEVOLUÇÕES DE VALORES AO CESSIONÁRIO.	= {cliente_rb}
19	Estou ciente que este checklist foi lido em minha presença no dia 06/06/2026	= {cliente_rb}

Caldas Novas-GO, **06 de Junho de 2026.**

= {clienteprincipal_assinatura}
CESSIONÁRIO

= {creci_venda_assinatura}
CONSULTOR/VERIFICADOR DE CONTRATO

ANEXO I AUTORIZAÇÃO PARA USO DE DADOS
(Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD))

Eu, **GUILHERME GUSTAVO DA SILVA**, portador(a) da cédula de identidade RG nº. **5750188 - SSPGO**, inscrito(a) CPF/MF nº **753.697.701-82**, residente e domiciliado(a) na **Rua das laranjeiras , 28, Centro , Bela Vista de Goiás / GO, 75240000**, doravante denominado(a) **TITULAR** dos dados, exercendo e manifestando autonomia privada e da sua vontade, **AUTORIZO** o **CONTROLADOR** abaixo e seus operadores proceda com o tratamento de meus dados pessoais. Entende-se por tratamento de acordo com o artigo 5º inciso X, a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

Poderão ser tratados mediante assinatura do termo de anuência expressa do titular/ responsável os seguintes dados pessoais do **TITULAR** e seus eventuais dependentes pela **CONTROLADORA: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.623.013/0001-70, com sede e foro na Av. Caminho do Lago c/ Alameda Chico Batata, Gleba 2, Jardim Metodista, Caldas Novas - GO

O tratamento dos dados pessoais listados neste termo tem as seguintes finalidades: Confirmar e detalhar reservas ou cancelamentos, oferecer serviços turísticos e imobiliários, enviar correspondências e materiais promocionais, identificar cadastro e acessar informações necessárias para prosseguir com atendimentos e solicitações. Ainda para o exercício regular de direito e sempre que necessário para a execução dos contratos firmados ou para atender aos interesses legítimos da **CONTROLADORA**, de seus clientes ou de terceiros. E para qualquer outra finalidade, para a qual a lei não dispense a exigência do consentimento do titular, o tratamento estará condicionado à manifestação livre, informada e inequívoca do titular.

Ass. = {clienteprincipal_assinatura}

Data: **06/06/2026**

DECLARO, estar ciente que o controlador é a **RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.623.013/0001-70, com sede e foro na Av. Caminho do Lago c/ Alameda Chico Batata, Gleba 2, Jardim Metodista, Caldas Novas - GO, que possui empresas e operadores que atuam com finalidades do turismo e lazer no qual meus dados serão compartilhados e tratados para os fins coligidos acima e fornecedores, que auxiliam na prestação de serviços e caso necessário seremos obrigados a enviar suas informações para as autoridades locais cumprindo as leis vigentes.

Ass. = {clienteprincipal_assinatura}

Data: **06/06/2026**

Nota: A Controladora se reserva no direito de alterar esta Política de Privacidade para adaptá-la à legislação vigente ou caso seja necessário de acordo com as melhores práticas comerciais de uso da internet. Estamos em constante evolução e buscando o melhor formato para nossos clientes e parceiros.

TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE INTERCÂMBIO E CLUBE DE BENEFÍCIOS WAM PASS POR TEMPO DETERMINADO

Pelo presente instrumento particular, o **ASSOCIADO** a seguir qualificado, a saber:

Nome: GUILHERME GUSTAVO DA SILVA				
Nacionalidade: BRASILEIRO		Estado Civil: CASADO	Profissão: EMPRESARIO	Data de Nascimento: 29/11/1994
CPF/MF: 753.697.701-82		RG: 5750188		Órgão Emissor: SSPGO
Endereço Residencial: Rua das laranjeiras , 28 - Centro				
Telefone: (62) 98128-8877 (62) 98128-8877		CEP: 75240000	Cidade: Bela Vista de Goias	UF: GO E-mail: GUIGUSSILVA@HOTMAIL.COM
Bloco / Apartamento / Cota: Bloco CAA / 106 / Cota 10C			Vigência: 36 meses	
Empreendimento: ENCONTRO DAS ÁGUAS - DIREITO DE USO				

Firma sua adesão ao Programa de Intercâmbio e Clube de Benefícios WAM Pass, ao qual se obriga por si e por seus sucessores a qualquer título, observados os termos e condições abaixo redigidos.

I. DEFINIÇÕES

"**ASSOCIADO**" – é a pessoa acima qualificada, que, ao firmar este Termo, adere ao Programa de Intercâmbio e Clube de Benefícios WAM Pass, por tempo determinado, observadas as condições previstas neste instrumento.

"**Contrato**" – é o instrumento separado deste Termo e do qual este Termo é decorrente, no qual o **ASSOCIADO** figura como parte adquirente e que tem por objeto a aquisição de Cota do Empreendimento.

"**Cota**" – é a fração de tempo do Empreendimento adquirida pelo **ASSOCIADO** e objeto do Contrato, podendo ser cota de multipropriedade (direito real que gera o condomínio de frações de tempo sobre uma mesma Unidade Imobiliária, que será utilizada por diversos proprietários em sistema de revezamento) ou cota de direito de uso (direito obrigacional que não transfere a propriedade da Unidade Imobiliária e/ou das suas frações de tempo, sendo similar a uma locação ou arrendamento), conforme tenha sido pactuado entre as Partes no Contrato.

"**Cronograma de Uso**" – é o calendário de utilização anual das Unidades Imobiliárias do Empreendimento, que especifica as frações de tempo de uso disponíveis para utilização pelo **ASSOCIADO** a cada ano.

"**Empreendimento**" – é o empreendimento imobiliário especificado neste Termo.

"**Intercâmbio**" – É o benefício por meio do qual o **ASSOCIADO**, e exclusivamente o **ASSOCIADO**, poderá solicitar o intercâmbio ou troca de Período de Uso por hospedagem em hotel da rede conveniada ao **WAM PASS**, desde que haja disponibilidade de vagas e que sejam atendidas as condições estabelecidas neste Termo.

"**Monetização**" – É o sistema por meio do qual o **ASSOCIADO**, e exclusivamente o **ASSOCIADO**, poderá solicitar a conversão de Período de Uso em pontos ou créditos para utilização futura em produtos e serviços do **WAM**

PASS que sejam elegíveis ao pagamento por meio de Monetização. O cálculo da oferta de Monetização ficará a exclusivo critério do **WAM PASS**, podendo o **ASSOCIADO** solicitar prévia do cálculo e demais informações nos meios de contato oficiais do **WAM PASS**. Tratando-se de transação comercial, o **WAM PASS** poderá recusar a Monetização sem justificativa.

"Período de Uso" – Corresponde aos períodos de uso de Unidade Imobiliária do Empreendimento conferidos ao **ASSOCIADO** pela Cota objeto do Contrato, observados os períodos discriminados no Cronograma de Uso. Ao solicitar qualquer serviço do **WAM PASS**, o **ASSOCIADO** deverá discriminar o Período de Uso a que se refere sua solicitação. Desde que as condições de entrega dos Períodos de Uso negociadas sejam aceitas pelo **ASSOCIADO** e pelo **WAM PASS**, tais Períodos de Uso poderão ser convertidos em Intercâmbio ou Monetização, conforme acordado entre as partes em cada caso.

"Termo" – é o presente documento, que regula os termos e condições da adesão do **ASSOCIADO** ao **WAM PASS**. Ao assinar o Contrato e/ou ao utilizar qualquer produto ou serviço do **WAM PASS** previsto neste Termo, o **ASSOCIADO** declara ciência e anuência com todas as condições deste Termo.

"Unidade Imobiliária" – são as unidades habitacionais ou apartamentos do Empreendimento.

"WAM PASS" – é o conjunto de benefícios, produtos e serviços oferecidos pela **CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA.** (CNPJ n.º 18.601.079/0001-71). Os termos e condições regulados neste Termo de Adesão se referem aos benefícios do **WAM PASS** disponibilizados ao **ASSOCIADO** por tempo determinado.

II. OBJETO

Este Termo tem como objeto regulamentar o uso pessoal e intransferível do **WAM PASS** pelo **ASSOCIADO**. Observadas as condições de utilização do **WAM PASS**, a adesão inicial do **ASSOCIADO** ao **WAM PASS**, limitada à vigência de 36 (trinta e seis) meses contados da assinatura do Contrato, foi colocada à disposição do **ASSOCIADO** ao celebrar o Contrato, sem custo adicional. Pela adesão inicial, os itens descritos na cláusula "III" deste Termo ficarão disponíveis ao **ASSOCIADO**, sendo que os benefícios de Intercâmbio (item "b" da cláusula "III" deste Termo) e Monetização (item "c" da cláusula "III" deste Termo) somente poderão ser utilizados após a conclusão das obras do Empreendimento, com expedição do respectivo termo de "habite-se". **Não será possível a utilização dos benefícios de Intercâmbio ou Monetização antes da efetiva conclusão das obras e entrega do Empreendimento.**

Atendidas as condições aqui descritas, determinadas taxas e valores serão exigidos do **ASSOCIADO** para usufruir do **WAM PASS**, conforme a tabela de preços vigente, ainda que o **ASSOCIADO** deseje usufruir do **WAM PASS** na vigência da adesão inicial de 36 (trinta e seis meses) contados da assinatura do Contrato. Ao fim da adesão inicial, o **ASSOCIADO** que desejar manter sua adesão ao **WAM PASS** deverá pagar a Taxa de Renovação, conforme a tabela de preços vigente. O **ASSOCIADO**, ao celebrar o Contrato e/ou ao utilizar quaisquer dos produtos ou serviços oferecidos pelo **WAM PASS**, ainda que de forma não onerosa, manifesta anuência inequívoca e irrevogável com todas as disposições deste Termo.

Caso o **ASSOCIADO** queira solicitar qualquer produto ou serviço do **WAM PASS**, ou, ainda, caso queira esclarecer dúvidas, poderá consultar a página oficial do **WAM PASS** ou, ainda, contatar o **WAM PASS** por e-mail ou por seus telefones de contato oficiais, a seguir descritos, sendo que os custos da ligação telefônica serão arcados pelo **ASSOCIADO**.

Site oficial: www.wamfidelidade.com

E-mail: meuclube@wamfidelidade.com

Telefones: (62) 3252-6510 (WhatsApp)/(62) 3252-6580 (telefone – custos com ligação a cargo do cliente)

III. ITENS DISPONÍVEIS NA ADESÃO INICIAL AO WAM PASS

Em razão da celebração do Contrato, e observadas as condições deste Termo, o **WAM PASS** coloca à disposição do **ASSOCIADO**, durante o período de 36 (trinta e seis) meses contados da assinatura do Contrato, prorrogável mediante o prévio pagamento da Taxa de Renovação vigente na data da solicitação, os seguintes itens:

a) Agência de viagens exclusiva para associados ao **WAM PASS**, pela qual o **ASSOCIADO** poderá adquirir reservas ou pacotes de viagens em condições exclusivas para associados ao **WAM PASS**, devendo consultar os preços, termos e condições disponíveis nos canais de contato do **WAM PASS**.

b) Intercâmbio, observadas as seguintes condições, dentre outras estabelecidas neste Termo:

(i) Ao solicitar o Intercâmbio, o **ASSOCIADO** entregará ao **WAM PASS** o Período de Uso objeto da solicitação, o qual ficará cedido ao **WAM PASS** e disponível para livre utilização exclusiva pelo **WAM PASS** ou por terceiros indicados pelo **WAM PASS**.

(ii) Uma vez entregue o Período de Uso ao **WAM PASS**, o **ASSOCIADO**, desde que efetue o pagamento da Taxa de Intercâmbio (conforme a tabela de preços vigente na data da solicitação), adquire o direito de solicitar o Intercâmbio do Período de uso em hotel da rede conveniada ao **WAM PASS** em que haja disponibilidade de vagas.

(iv) Uma vez entregue o Período de Uso ao **WAM PASS** e paga a Taxa de Intercâmbio (conforme a tabela de preços vigente na data da solicitação), o **ASSOCIADO** deverá entrar em contato com o **WAM PASS**, por meio dos seus canais oficiais, para realizar buscas nos hotéis da rede conveniada ao **WAM PASS**.

(v) O **WAM PASS** não garante a confirmação do Intercâmbio nos hotéis e nas datas de interesse do **ASSOCIADO**, uma vez que a confirmação da reserva depende da disponibilidade de vagas no hotel desejado.

(vi) Exceto na hipótese do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, o cancelamento da solicitação de Intercâmbio após a entrega do Período de Uso somente será realizado mediante o prévio pagamento da Taxa de Cancelamento, conforme a tabela de preços vigente na data do cancelamento.

b) Monetização, observadas as seguintes condições, dentre outras estabelecidas neste Termo:

(i) Ao solicitar a Monetização, o **ASSOCIADO** entregará ao **WAM PASS** o Período de Uso objeto da solicitação, o qual ficará cedido ao **WAM PASS** e disponível para livre utilização exclusiva pelo **WAM PASS** ou por terceiros indicados pelo **WAM PASS**.

(ii) Uma vez entregue o Período de Uso ao **WAM PASS**, o **WAM PASS** irá avaliar o Período de Uso conforme as condições de mercado vigentes e, a seu exclusivo critério, o **WAM PASS** poderá, mas não se obrigará, oferecer ao **ASSOCIADO** pontos ou créditos em contrapartida à entrega do Período de Uso. O Período de Uso somente poderá ser cedido ao **WAM PASS** após o pagamento da Taxa de Monetização pelo **ASSOCIADO**, conforme a tabela de preços vigente na data da solicitação.

(iii) Os pontos ou créditos entregues ao **ASSOCIADO** como resultado da Monetização poderão ser utilizados pelo **ASSOCIADO** durante a vigência, inicial ou renovada, deste Termo e de forma limitada ao prazo de 12 (doze) meses contados da solicitação da Monetização, findo o qual os pontos ou créditos expirarão definitivamente, sem que o **ASSOCIADO** tenha direito a qualquer reembolso ou indenização. Tais pontos ou créditos poderão ser utilizados exclusivamente para adquirir os produtos e serviços elegíveis do **WAM PASS**. Ao firmar o Contrato, o **ASSOCIADO** declara-se ciente de que nem todos produtos e serviços do **WAM PASS** poderão ser adquiridos mediante Monetização, devendo o **ASSOCIADO** confirmar as condições aplicáveis no momento da solicitação da Monetização.

(iv) Na hipótese de utilização dos pontos ou créditos resultantes da Monetização para a realização de reservas em hotéis da rede conveniada ao **WAM PASS**, o **WAM PASS** não garante a confirmação da reserva nos hotéis e datas de interesse do **ASSOCIADO**, uma vez que a confirmação da reserva depende da disponibilidade de vagas no hotel desejado.

(v) Exceto na hipótese do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, o cancelamento da solicitação de Monetização após a entrega do Período de Uso somente será realizado mediante o prévio pagamento da Taxa de Cancelamento, conforme a tabela de preços vigente na data do cancelamento. Deverá ser observada, ainda, a política específica de cada hotel credenciado ao **WAM PASS**.

IV. DISPOSIÇÕES COMUNS SOBRE RESERVAS DE HOSPEDAGENS

Em caso de reserva de hospedagem em hotel da rede conveniada ao **WAM PASS**, por meio de Intercâmbio, Monetização ou por outro meio contratado pelo **ASSOCIADO** junto ao **WAM PASS**, serão observadas as seguintes condições, dentre outras aplicáveis:

- (i) As reservas poderão ser solicitadas em qualquer período do ano. Os pacotes para reserva em feriados e alta temporada são definidos de acordo com a política específica de cada hotel credenciado. Da mesma forma, a gratuidade de criança em apartamento reservado se aplica conforme a política de hospedagem de cada hotel credenciado.
- (ii) As reservas deverão ser solicitadas com antecedência de, no mínimo: **(1)** 90 (noventa) dias, em caso de hospedagem nos meses de alta temporada de cada ano; ou **(2)** 60 (sessenta) dias, em caso de hospedagem nos meses de baixa temporada de cada ano. Entende-se como alta temporada o período em que determinado lugar e/ou região recebe mais visitantes em determinadas épocas do ano, variando de acordo com particularidades e características que cada município ou região tem a oferecer em determinadas épocas do ano. Em razão disso, os períodos de alta temporada são necessariamente variáveis e não se limitam aos períodos festivos, feriados ou férias escolares, dentre outros.
- (iii) As regras de alteração ou cancelamento serão informadas no ato da reserva. Após a confirmação da reserva, qualquer solicitação de alteração ou cancelamento deverá ser formalizada por escrito ao **WAM PASS**, devendo ser observada a política de alteração ou cancelamento informada no *voucher* de cada hospedagem.
- (iv) Quando a solicitação da reserva, **ASSOCIADO** deverá solicitar acesso às regras do hotel credenciado e deverá cumpri-las estritamente, bem como observar as condições estabelecidas no *voucher* ou comprovante da reserva realizada.

V. OUTRAS CONDIÇÕES APLICÁVEIS À ADEÇÃO INICIAL AO WAM PASS

Além das demais condições previstas neste Termo, deverão ser observadas as seguintes condições:

- (i) O **WAM PASS** se responsabilizará apenas e tão somente por declarações e informações prestadas ao **ASSOCIADO** neste Termo e por meio dos canais de contato oficiais do **WAM PASS**, disponibilizados neste Termo.
 - (ii) Para usufruir da adesão inicial ao **WAM PASS**, o Contrato deverá estar em vigor. Em caso de cancelamento do Contrato, este Termo será cancelado automaticamente e sem prévio aviso.
 - (iii) Este Termo é pessoal e intransferível. Em caso de cessão ou transferência do Contrato a terceiro, este Termo será cancelado automaticamente, sem prévio aviso.
 - (iv) Este Termo também será cancelado automaticamente, sem prévio aviso, em caso de cancelamento do convênio do Empreendimento referido no Contrato com o **WAM PASS**.
 - (v) Ao firmar o Contrato, o **ASSOCIADO** declara-se ciente de que sua adesão inicial ao **WAM PASS** poderá ser cancelada a qualquer momento e sem aviso prévio, expressamente isenta o **WAM PASS** de qualquer responsabilidade oriunda do cancelamento deste Termo e declara e reconhece, ainda, que este Termo não representou condição para a assinatura do Contrato.
 - (vi) Transcorrida a vigência da adesão inicial de 36 (trinta e seis meses) contados da assinatura do Contrato, a manutenção deste Termo ficará condicionada ao prévio pagamento da Taxa de Renovação, conforme a tabela de preços vigente. O prazo de vigência será contado da assinatura do Contrato, ainda que o Empreendimento esteja em construção na data da assinatura do Contrato.
 - (vi) A falta ou o atraso de qualquer das partes em exercer qualquer de seus direitos sob este Termo não deverá ser considerado renúncia ou novação, e não deverá afetar o subsequente exercício de tal direito. Qualquer renúncia produzirá efeitos somente se for especificamente outorgada por escrito.
- O **ASSOCIADO** declara-se ciente de que este Termo regula apenas as condições da adesão inicial ao **WAM PASS**. Ao utilizar qualquer produto ou serviço do **WAM PASS**, outros termos e condições serão aplicáveis, de acordo com o produto ou serviço escolhido pelo **ASSOCIADO**. O **ASSOCIADO** deverá observar e cumprir as regras de cada produto ou serviço, de acordo com as orientações repassadas pelos agentes do **WAM PASS** e/ou indicadas nos *vouchers* das reservas realizadas, conforme o caso. Na hipótese de utilização de serviços

de terceiros, como passagens aéreas ou hospedagens, o **ASSOCIADO** deverá cumprir, ainda, as regras estabelecidas por tais terceiros.

VI. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

O **ASSOCIADO**, ao firmar o Contrato e/ou ao utilizar qualquer produto ou serviço do **WAM PASS**, expressamente autoriza o **WAM PASS**, seus operadores e conveniados a proceder com o tratamento de seus dados pessoais. Entende-se por tratamento a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração de dados pessoais.

Poderão ser tratados os seguintes dados pessoais do **ASSOCIADO**: nome completo, data de nascimento, estado civil, número de telefone, e-mail, número da carteira de identidade, número do cadastro de pessoas físicas, endereço e demais dados discriminados no Contrato ou informados ao **WAM PASS** por qualquer outro meio.

O tratamento dos dados pessoais listados neste Termo tem as seguintes finalidades: confirmar e detalhar reservas ou cancelamentos, oferecer serviços turísticos e imobiliários, enviar correspondências e materiais promocionais, identificar cadastro e acessar informações necessárias para prosseguir com atendimentos e solicitações. Ainda para o exercício regular de direito e sempre que necessário para a execução dos contratos firmados ou para atender aos interesses legítimos do **WAM PASS**, de seus clientes ou de terceiros.

VII. LEGISLAÇÃO E FORO

Este Termo será regido pelas Leis da República Federativa do Brasil.

Todas as disputas e litígios decorrentes direta ou indiretamente dos direitos e obrigações previstos neste Termo serão resolvidas no foro eleito no Contrato, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Caldas Novas-GO, **06 de Junho de 2026**.

Declaro que li e estou de acordo com este Termo:

= {clienteprincipal_assinatura}
ASSOCIADO